Poder Judiciário
Estado de Mato Grosso do Sul
Paranaíba
2ª Vara Cível

SENTENÇA

Autos 0803412-12.2018.8.12.0018
Ação: Procedimento Comum Cível
Autor: Fernando Faustino de Freitas
Réu: Estado de Mato Grosso do Sul e outro

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada ajuizada por Fernando Faustino de Freitas, representado por sua genitora, em face do Estado de Mato Grosso do Sul e Município de Paranaíba - MS, todos qualificados nos autos, em que o autor objetiva a condenação dos réus ao fornecimento dos medicamentos "Protovit Plus 20 ml", "Calsan 500 mg", "Entocort 3 mg" e "Rocaltrol", uma vez que é portador de Cardiopatia Congênita (CID 10: I51 complicações de cardiopatias e doenças cardíacas mal definidas) em pós-operatório tardio de cirurgia. Argumentou que a demora no fornecimento dos medicamentos pode agravar ainda mais seu estado clínico e que não possui condições financeiras para arcar com os custos do tratamento. Salientou que vem tentando, a todo custo, receber os medicamentos supra mencionados, inclusive através de via administrativa, sem sucesso, estando caracterizada a omissão dos réus. Requereu a antecipação dos efeitos da tutela e juntou documentos.

À f. 31, foi determinada a intimação dos réus para se manifestarem acerca do pedido de tutela antecipada, no prazo de 72 horas, bem como foi solicitado ao NAT - Núcleo de Apoio Técnico do TJMS a emissão de parecer técnico sobre o caso.

O parecer técnico do N.A.T. encontra-se às f. 32/37.

Mod. 796972 - Endereço: Av. Juca Pinhé, 270, Jardim Santa Mônica - CEP 79500-000, Fone: (67) 3668-1812, Paranaíba-MS - E-mail: prb-2vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PLACIDO DE SOUZA NETO, liberado nos autos em 15/07/2019 às 13:58 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803412-12.2018.8.12.0018 e código b7vSI4wL.

Regularmente notificado, o Município de Paranaíba alegou a impossibilidade de concessão de tutela antecipada contra a fazenda pública e a ausência dos requisitos para a concessão da liminar (f. 46/51).

O Estado de Mato Grosso do Sul manifestou-se pelo indeferimento do pedido, alegando que a parte autora não demonstrou a imprescindibilidade dos medicamentos pleiteados ou a oposição do Estado em fornecê-los (f. 55/56).

Às f. 58/66 o pedido liminar foi parcialmente deferido.

Às f. 73/78, o Estado de Mato Grosso do Sul apresentou contestação, alegando preliminarmente a falta de interesse de agir da parte autora. Afirmou ainda que a parte autora dispõe de tratamento pela rede pública de saúde. Reiterou os pedidos para que o tratamento seja realizado pelo SUS e, no caso de procedência, para que os medicamentos possam ser substituídos por medicação genérica.

O Município de Paranaíba – MS deixou de apresentar contestação (f. 86).

A parte autora deixou de apresentar impugnação a contestação (f. 89).

Intimadas para especificarem as provas que pretendem produzir, o Estado de Mato Grosso do Sul se manifestou às f. 97, enquanto a parte autora quedou-se inerte (f. 99).

É o relato. Decido.

Mod. 796972 - Endereço: Av. Juca Pinhé, 270, Jardim Santa Mônica - CEP 79500-000, Fone: (67) 3668-1812, Paranaíba-MS - E-mail: prb-2vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PLACIDO DE SOUZA NETO, liberado nos autos em 15/07/2019 às 13:58 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803412-12.2018.8.12.0018 e código b7vSI4wL.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada de urgência ajuizada por Fernando Faustino de Freitas, em face do Município de Paranaíba e do Estado de Mato Grosso do Sul, todos devidamente qualificados nos autos.

Sustenta o Estado de Mato Grosso do Sul que falta interesse de agir ao autor para a presente demanda, sob o fundamento de que a parte não esgotou as vias administrativas antes de ingressar em juízo.

Não merece guarida a alegação, visto que o esgotamento da discussão na esfera administrativa não é imprescindível para a discussão judicial. Outrossim, a contestação da parte ré demonstra sua resistência à pretensão da autora, tornando certa a falta de êxito no pedido administrativo, razão pela qual rejeito a reportada preliminar.

Não havendo outras questões preliminares pendentes de apreciação, passo ao exame do mérito.

Como se sabe, o magistrado tem o poder de decidir sobre a real necessidade da dilação probatória, de tal sorte que, entendendo que os documentos acostados aos autos são suficientes para a formação de seu livre convencimento, poderá dispensar a produção de outras provas, proferindo desde logo sua decisão. A doutrina explana o seguinte entendimento:

> *"(...) o juiz avaliará a necessidade, ou não, de produção de provas tendentes à formação de seu convencimento sobre a pertinência da pretensão deduzida em juízo, provas essas respeitantes, exclusivamente, às questões de fato (da mihi facto, dabo tibi ius). Concluindo pela negativa, conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença de mérito, dispensada, assim, a fase instrutória, sem dúvida alguma a mais demorada e onerosa de todas as demais fases processuais (...)"* (Antônio Carlos Marcato *in* Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas. 2004, p. 983)

Mod. 796972 - Endereço: Av. Juca Pinhé, 270, Jardim Santa Mônica - CEP 79500-000, Fone: (67) 3668-1812, Paranaíba-MS - E-mail: prb-2vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PLACIDO DE SOUZA NETO, liberado nos autos em 15/07/2019 às 13:58 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803412-12.2018.8.12.0018 e código b7vSI4wL.

> *"(...) Em verdade, no princípio da avaliação da prova encontram-se englobados todos os conteúdos do livre convencimento, da motivação e da persuasão, pois todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário devem ser fundamentados (...)"* (Rui Portanova *in* Princípios do Processo Civil. São Paulo: Editora Livraria do Advogado, 2003. p. 218-219)

Corroborando os fragmentos doutrinários retro transcritos, colaciono o entendimento do e. TJMS, no seguinte aresto:

> *"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTOS MÉDICOS – PRELIMINARES – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ENTE MUNICIPAL – AFASTADAS – MÉRITO – FORNECIMENTO DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DO ESTADO E DO MUNICÍPIO PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTOS AOS NECESSITADOS – OBRIGAÇÃO QUE É IMPOSTA A TODOS OS DEVEDORES, DE FORMA SOLIDÁRIA (...) cabe ao julgador avaliar as provas produzidas, sendo que se na visão do magistrado as provas apresentadas nos autos mostraram-se adequadas e suficientes, deve ser prestigiada a valoração do conjunto probatório e o livre convencimento motivado que lhe foi conferido, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa. (...)"* (TJMS – AC 2011.019030-3. Rel. Des. Oswaldo Rodrigues de Melo, 3ª Turma Cível. Julgado em 19/07/2011) Grifei.

Dito isso, tenho que o feito comporta julgamento no estado em que se encontra, visto que a matéria fática encontra-se suficientemente comprovada pelos documentos existentes nos autos, o que dispensa a produção de provas em audiência, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC.

Mod. 796972 - Endereço: Av. Juca Pinhé, 270, Jardim Santa Mônica - CEP 79500-000, Fone: (67) 3668-1812, Paranaíba-MS - E-mail: prb-2vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PLACIDO DE SOUZA NETO, liberado nos autos em 15/07/2019 às 13:58 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803412-12.2018.8.12.0018 e código b7vSI4wL.

O parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT de f. 32/37 apresentou as seguintes conclusões:

> *"(...) Segundo laudo médico, o requerente apresenta cardiopatia congênita (CID10: I51 Complicações de cardiopatias e doenças cardíacas mal definidas), sendo submetida a procedimento cirúrgico tardio de cirurgia de Fontan (março/2016). Apresenta enteropatia perdedora de proteína, em tratamento clínico (recebe prednisona e espironolactona). Solicita os medicamentos Acetato de tocoferila, Biotina, Cloridrato de piridoxina, Cloridrato de tiamina, Dexpantenol, Ergocalciferol, Nicotinamida, Palmitato de retinol, Fosfato sódico de riboflavina, Ácido ascórbico (Protovit Plus gotas), Carbonato de Cálcio 500mg (Calsan), Budesonida 3mg (Entocort), Calcitriol (Rocaltrol) para o seu tratamento. Doença cardíaca congênita refere-se a um problema com a estrutura e com a função cardíaca devido ao desenvolvimento anormal do coração antes do nascimento. Congênito significa algo presente desde o nascimento. Doenças cardíacas congênitas podem descrever uma série de problemas que afetam o coração. (...) O Protovit (nome comercial) é um medicamento multivitamínico que combina 10 vitaminas em quantidades equilibradas. Os outros ingredientes do Protovit incluem: óleo de rícino, conservantes (parabenos), sacarina sódica. As vitaminas são nutrientes essenciais à vida. O organismo humano é incapaz de sintetizar as vitaminas, tendo de as receber em quantidades suficientes através de uma alimentação equilibrada. Existem situações em que o nosso organismo necessita de utilizar mais vitaminas do que habitualmente, tais como fases de crescimento (bebes e crianças), constipações, doenças infecciosas e febre prolongada, convalescença, tratamento com outros medicamentos (antibióticos), consumo de tabaco, desgaste físico e mental. (...) Calsan (nome comercial) Carbonato de Cálcio (princípio ativo). O cálcio é essencial em muitos processos importantes, dentre eles a excitabilidade do neurônio, a liberação de neurotransmissor, a contração muscular, a integridade da membrana e a coagulação do sangue. Elemento de*

Mod. 796972 - Endereço: Av. Juca Pinhé, 270, Jardim Santa Mônica - CEP 79500-000, Fone: (67) 3668-1812, Paranaíba-MS - E-mail: prb-2vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PLACIDO DE SOUZA NETO, liberado nos autos em 15/07/2019 às 13:58 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803412-12.2018.8.12.0018 e código b7vSI4wL.

grande importância na composição óssea, deve ser administrado continuamente durante toda a vida, em especial, durante o período de crescimento. O esqueleto contém 99% de todo o cálcio do organismo em uma forma cristalina que é o mineral hidroxiapatita. (...) Entocort (nome comercial) Budesonida (princípio ativo) - A budesonida é um glicocorticosteroide com elevada ação anti-inflamatória local. ENTOCORT® Cápsulas para uso oral consiste de uma cápsula de gelatina repleta de grânulos gastroresistentes de liberação prolongada. Os grânulos são praticamente insolúveis no suco gástrico e têm liberação prolongada com propriedades de ajustar a liberação da budesonida no íleo e cólon ascendente. (...) Rocaltrol (nome comercial) Calcitriol (princípio ativo) é um dos principais metabólitos ativos da vitamina D3. Normalmente é produzido pelos rins a partir de seu precursor, o 25-hidroxicolecalciferol (25-HCC). Sua produção fisiológica diária é, em geral, de 0,5 a 1,0 mcg e durante os períodos de maior atividade osteogênica (por exemplo: crescimento ou gravidez) essa produção aumenta. O calcitriol promove a absorção intestinal do cálcio e regula a mineralização óssea. (...) Protovit, Budesonida 3mg não estão padronizados na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), bem como não consta no rol de medicamentos da Portaria GM/MS nº 2982 de 26/11/2009 ou outro ato normativo do SUS. Carbonato de Cálcio 500mg está padronizado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), sob o Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF), de responsabilidade dos municípios, bem como não consta no rol de medicamentos da Portaria GM/MS nº 2982 de 26/11/2009 ou outro ato normativo do SUS. Calcitriol está padronizado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), sob o Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), oferecido através de Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT). (...) Em face ao exposto, este Núcleo de Apoio Técnico é favorável ao município fornecer Carbonato de Cálcio 500mg e desfavorável ao pedido de Protovit, Budesonida e Calcitriol." (f. 32/37).

Mod. 796972 - Endereço: Av. Juca Pinhé, 270, Jardim Santa Mônica - CEP 79500-000, Fone: (67) 3668-1812, Paranaíba-MS - E-mail: prb-2vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PLACIDO DE SOUZA NETO, liberado nos autos em 15/07/2019 às 13:58 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803412-12.2018.8.12.0018 e código b7vSI4wL.

Poder Judiciário
Estado de Mato Grosso do Sul
Paranaíba
2ª Vara Cível

Vale relembrar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.657.156 – RJ, em sede de recurso representativo de controvérsia, assentou a possibilidade de fornecimento pelo Poder Público de medicamento não padronizado na RENAME. Senão vejamos:

> *"ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: <u>Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas</u>. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015. <u>A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por</u>*

Mod. 796972 - Endereço: Av. Juca Pinhé, 270, Jardim Santa Mônica - CEP 79500-000, Fone: (67) 3668-1812, Paranaíba-MS - E-mail: prb-2vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PLACIDO DE SOUZA NETO, liberado nos autos em 15/07/2019 às 13:58 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803412-12.2018.8.12.0018 e código b7vSI4wL.

> *meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. (...) Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015."* (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018) Grifei.

Em relação ao medicamento "Calsan 500 mg", o parecer técnico do NAT foi favorável, de modo que o pedido deve ser julgado procedente neste ponto.

No tocante aos medicamentos "Entocort 3 mg" e "Rocaltrol", embora a justificativa apresentada no laudo de f. 17/18 atenda em parte um dos requisitos apresentados pelo Recurso Especial nº 1.657.156, no sentido de demonstrar a necessidade do medicamento, anoto que a ineficácia para o tratamento da moléstia dos fármacos fornecidos pelo SUS não pode ser aferida, porquanto o parecer técnico do NAT não apresentou diretrizes terapêuticas padronizadas ou medicamentos similares aos pleiteados, limitando-se a informar que o Calcitrol está padronizado na RENAME (item IX, f. 36).

No tocante ao segundo requisito, qual seja a incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito, entendo que ao deferir ao autor os benefícios da justiça gratuita implicitamente este juízo reconheceu a hipossuficiência financeira do mesmo (f. 31). Quanto ao preenchimento do terceiro requisito, observo que os medicamentos pleiteados nesta ação estão devidamente registrados na Anvisa, conforme informado no parecer técnico do NAT à f. 35 (item IV).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PLACIDO DE SOUZA NETO, liberado nos autos em 15/07/2019 às 13:58 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803412-12.2018.8.12.0018 e código b7vSI4wL.

Os réus, por sua vez, nas manifestações apresentadas nestes autos, em momento algum impugnaram a existência da patologia mencionada na exordial ou apresentaram indícios mínimos da desnecessidade do uso dos medicamentos receitados como indispensáveis ao tratamento da saúde do paciente.

Assim sendo, é inegável o dever estatal de fornecer os medicamentos pleiteados em favor do paciente, razão pela qual o pedido deve ser julgado procedente neste ponto.

Deve-se ressalvar, todavia, a possibilidade de fornecimento do medicamento genérico, o qual necessariamente contém o mesmo princípio ativo que o medicamento de referência. Veja-se a jurisprudência:

> *"MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE. ILEGITIMIDADE DO GOVERNADOR DO ESTADO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PRESENÇA. MEDICAMENTO QUE NÃO INTEGRA A LISTA DO SUS. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO TEM O CONDÃO DE DESOBRIGAR O ENTE PÚBLICO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. NECESSIDADE DO TRATAMENTO COMPROVADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO GENÉRICO. RETENÇÃO DA RECEITA MÉDICA. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. A ausência do medicamento na lista do SUS não impede o seu fornecimento pelo Estado, quando comprovada a sua necessidade e a impossibilidade do requerente arcar com seu custo. Deve-se possibilitar ao ente público o fornecimento de medicamento de outro fornecedor além daquele indicado pelo médico desde que idêntico em sua composição, sem alterar, acrescer ou retirar componente, caso em que, por um lado, seria capaz de atingir a mesma finalidade e, por outro, prestigiar-se-ia o princípio da eficiência na gestão de recursos públicos. Faz-se necessária a apresentação e retenção da receita médica, preservando a integridade do tratamento médico, devidamente acompanhado."* (TJMG -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PLACIDO DE SOUZA NETO, liberado nos autos em 15/07/2019 às 13:58 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803412-12.2018.8.12.0018 e código b7vSI4wL.

Mandado de Segurança n. 092087-95.2012.8.13.00. Relator Desembargador Jair Varão. 3ª Câmara Cível. J. 08.1.2012) Grifei.

"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ORDINÁRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PODER PÚBLICO. SUBSTITUIÇÃO DA MEDICAÇÃO POR GENÉRICO. POSSIBILIDADE. BLOQUEIO DE VALORES NA CONTA DO ENTE PÚBLICO EM CASO DE NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. I - O acesso às ações e serviços de saúde é universal e igualitário (CF - art. 196), do que deriva a responsabilidade solidária e linear dos entes federativos, como já assentou o Supremo Tribunal Federal (RE 195.192/RS - rel. Min. Março Aurélio).Saúde é direito de todos e dever do Estado e do Município (art. 241, CE). Elevado à condição de direito social fundamental do homem, contido no art. 6º da CF, declarado por seus artigos 196 e seguintes, é de aplicação imediata e incondicionada, nos termos do parágrafo 1º do artigo 5º da C. Federal, que dá ao indivíduo a possibilidade de exigir compulsoriamente as prestações asseguradas. II - O medicamento genérico contém o mesmo fármaco ou princípio ativo, na mesma dose e forma farmacêutica, administrado pela mesma via e com a mesma indicação terapêutica do medicamento de referência. Para alem disso, o Ministério da Saúde, através da ANVISA, avalia os testes de bioequivalência entre o genérico e o medicamento de referência. Seu uso, por isso e em princípio, é seguro não havendo contra-indicação a que possa substituir o medicamento de referência. (...)" (TJRS - Apelação Cível Nº 70031710452, Vigésima Primeira Câmara Cível, Relator: Genaro José Baroni Borges, Julgado em 02/09/2009) Grifei.

Diante do conjunto probatório coligido nos autos, verifica-se de forma inequívoca a presença das enfermidades indicadas na prefacial, razão pela qual a responsabilidade dos réus pelo fornecimento do produto necessário ao tratamento médico ao paciente que dele necessita é evidente, visto que garantido pela própria Constituição Federal.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PLACIDO DE SOUZA NETO, liberado nos autos em 15/07/2019 às 13:58 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803412-12.2018.8.12.0018 e código b7vSI4wL.

Quanto ao tema, a doutrina assevera o seguinte entendimento:

> *"(...) E há de informar-se pelo princípio de que o direito igual à vida de todos os seres humanos significa também que, nos casos de doença, cada um tem o direito a um tratamento condigno de acordo com o estado atual da ciência médica, independentemente de sua situação econômica, sob pena de não ter muito valor sua consignação em normas constitucionais"* (José Afonso da Silva *in* Curso de Direito Constitucional Positivo – 26. ed. rev. e atual. nos termos da Reforma Constitucional, até a Emenda Constitucional n. 48, de 10.8.2005 – São Paulo: Malheiros, 2006. p. 308)

A jurisprudência do c. STJ tem reconhecido a obrigação estatal de assegurar aos cidadãos o acesso à saúde, nos seguintes termos:

> *"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SUS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO, DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. PRECEDENTES. 1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento a agravo de instrumento. 2. O acórdão a quo determinou à União fornecer ao recorrido o medicamento postulado, tendo em vista a sua legitimidade para figurar no pólo passivo da ação. 3. A CF/1988 erige a saúde como um direito de todos e dever do Estado (art. 196). Daí, a seguinte conclusão: é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso à medicação necessária para a cura de suas mazelas, em especial, as mais graves. Sendo o SUS composto pela União, Estados e Municípios, impõe-se a solidariedade dos três entes federativos no pólo passivo da demanda. 4. Agravo regimental não-provido."* (AgRg no Ag 858.899/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, j. 26/06/2007, DJ 30/08/2007 p. 219) Grifei.

Mod. 796972 - Endereço: Av. Juca Pinhé, 270, Jardim Santa Mônica - CEP 79500-000, Fone: (67) 3668-1812, Paranaíba-MS - E-mail: prb-2vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PLACIDO DE SOUZA NETO, liberado nos autos em 15/07/2019 às 13:58 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803412-12.2018.8.12.0018 e código b7vSI4wL.

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. 1. Esta Corte em reiterados precedentes tem reconhecido a responsabilidade solidária do entes federativos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios no que concerne à garantia do direito à saúde e à obrigação de fornecer medicamentos a pacientes portadores de doenças consideradas graves. 2. Agravo regimental não provido." (AgRg no Ag 961.677/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/05/2008, DJe 11/06/2008) Grifei.

Veja-se a jurisprudência do e. TJMS:

ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – ARTIGO 196 DA CF – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DO ESTADO E DO MUNICÍPIO PARA FORNECER MEDICAMENTO AOS NECESSITADOS – POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA DEMANDA EM FACE DE UM, DE ALGUNS OU DE TODOS OS DEVEDORES SOLIDÁRIOS – DESNECESSIDADE DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE OU DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO REGRESSIVA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – ATESTADO MÉDICO INFORMANDO QUE A PARTE-AUTORA É PORTADORA DE DOENÇA GRAVE E QUE O MEDICAMENTO ISCOVER 75 MG É INDISPENSÁVEL PARA O TRATAMENTO DA ENFERMIDADE – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Nos termos do artigo 196 da CF, há solidariedade na assistência à saúde pela União, pelo Estado e pelo Município, podendo a ação que tem por objeto o fornecimento de medicamento ser ajuizada em face de todos, de alguns ou de apenas um. II. A existência de convênios entre a União, Estados e Municípios legitima a Fazenda Pública Estadual a exigir dos demais entes a sua participação nos gastos independentemente de determinação judicial ou de participação do referido ente no feito. III.

Mod. 796972 - Endereço: Av. Juca Pinhé, 270, Jardim Santa Mônica - CEP 79500-000, Fone: (67) 3668-1812, Paranaíba-MS - E-mail: prb-2vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PLACIDO DE SOUZA NETO, liberado nos autos em 15/07/2019 às 13:58 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803412-12.2018.8.12.0018 e código b7vSI4wL.

> *Havendo laudo médico informando a doença a qual está acometida a parte-autora, bem como o medicamento indispensável para o tratamento da paciente, somando-se ao fato de que a União, o Estado e o Município têm o dever de garantir a saúde a todos os que dela necessitam, não é crível que vise o Estado, por meio de edição de uma Portaria, a restringir o alcance de uma norma constitucional (artigo 196), a ponto de vedar um direito garantido. IV. Não é possível a condenação do Estado, de suas autarquias e fundações ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, uma vez que há nítida confusão entre credor e devedor. V. Recurso parcialmente provido.* (TJMS-3ªT., Proc. 2008.009815-7, Rel. Oswaldo Rodrigues de Melo, Jul. 05/05/2008) Grifei.

Ainda, quanto ao medicamento "Protovit Plus 20 ml", anoto que a receita médica de f. 22 não está assinada, nem datada, de modo que é impossível verificar sua autenticidade, devendo o pedido ser julgado improcedente neste ponto.

Vale anotar que, intimada para especificar as provas que pretende produzir, a parte autora quedou-se inerte (f. 99).

Ante todo o exposto, hei por bem JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na prefacial para o fim de CONDENAR o Município de Paranaíba e o Estado de Mato Grosso do Sul a fornecerem ao autor Fernando Faustino de Freitas, gratuitamente, os fármacos denominados "Calsan 500 mg", "Entocort 3 mg" e "Rocaltrol", conforme prescrição médica, ressalvada a possibilidade de fornecimento do medicamento genérico, convalidando a decisão de f. 58/66.

Sem condenação nas custas processuais, nos termos do art. 24, inciso I, da Lei Estadual 3.779/2009. Incabível a condenação do Estado de Mato Grosso do Sul ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, nos termos da Súmula 421 do STJ.

Mod. 796972 - Endereço: Av. Juca Pinhé, 270, Jardim Santa Mônica - CEP 79500-000, Fone: (67) 3668-1812, Paranaíba-MS - E-mail: prb-2vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PLACIDO DE SOUZA NETO, liberado nos autos em 15/07/2019 às 13:58 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803412-12.2018.8.12.0018 e código b7vSI4wL.

Condeno o Município de Paranaíba ao pagamento de honorários advocatícios em favor do FUNADEP, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, tendo em vista a reduzida complexidade e duração da demanda.

Sentença sujeita a reexame necessário. Com o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Paranaíba, 09 de julho de 2019.

Plácido de Souza Neto
Juiz de Direito
Assinado digitalmente

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PLACIDO DE SOUZA NETO, liberado nos autos em 15/07/2019 às 13:58 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803412-12.2018.8.12.0018 e código b7vSI4wL.